

Lernzusammenfassung Kapitel 7: Rechtsformen

Dieses Kapitel behandelt die rechtliche Ausgestaltung des Unternehmens und die Konsequenzen für Haftung, Kapital und Leitung.

7.1 Einzelunternehmen

- **Haftung:** Unbeschränkt mit Privat- und Betriebsvermögen ("mit Haus und Hof").
- **Vorteil:** Alleinige Entscheidungsfreiheit, unkomplizierte Gründung.
- **Risiko:** Hohes privates Risiko bei Fehlern oder Krisen.

7.2 Kapitalgesellschaften (GmbH & UG)

- **Haftung:** Beschränkt auf das Gesellschaftsvermögen (Ausnahme: persönliche Bürgschaften).
- **GmbH:** Mindeststammkapital 25.000 €, Organe (Geschäftsführer, Gesellschafterversammlung).
- **UG (haftungsbeschränkt):** "Mini-GmbH", Stammkapital ab 1 €, Rücklagenpflicht (25 % des Gewinns) bis 25.000 € erreicht sind.
- **Risiko:** Persönliche Haftung des Geschäftsführers bei Insolvenzverschleppung oder Pflichtverletzung.

7.3 Personengesellschaften (GbR, OHG, KG)

- **GbR:** Grundform, unbeschränkte persönliche Haftung aller Gesellschafter. Neu: eGbR (eingetragen im Gesellschaftsregister).
- **OHG:** Handelsgesellschaft, unbeschränkte persönliche Haftung aller Gesellschafter.
- **KG:** Haftungsteilung zwischen **Komplementär** (vollhafter) und **Kommanditist** (haftet nur mit Einlage).
- **GmbH & Co. KG:** Sonderform, bei der eine GmbH Komplementärin ist -> Begrenzung der Haftung natürlicher Personen.
- **Stille Gesellschaft:** Kapitalanlage, tritt nach außen nicht in Erscheinung, keine Haftung gegenüber Dritten.

7.4 Kriterien der Rechtsformwahl

- **Haftungsrisiko:** Gefahreneignetheit der Branche (z.B. Bau vs. Friseur).
- **Finanzierung:** Kapitalbedarf und Zugang zu Krediten.
- **Nachfolge:** Übertragbarkeit von Anteilen vs. Gesamtrechtsnachfolge.
- **Geldfluss:** Einfachheit von Privatentnahmen (einfach bei KG, schwierig bei GmbH).

Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften müssen bei Zahlungsunfähigkeit (3 Wochen) oder Überschuldung (6 Wochen) zwingend Insolvenzantrag stellen, um persönliche Haftung und Strafbarkeit zu vermeiden.